

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0012514-64.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ALYSSON MARQUES DUTRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Escher****Vistos.**

ALYSSON MARQUES DUTRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “*caput*”, da Lei 11.343/2006, porque no dia 20 de dezembro de 2016, por volta das 15h, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 01 porção de maconha, com peso líquido aproximado de 842,4g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data dos fatos, o acusado portava a droga com intuito de comercializá-la, quando foi avistado em atitudes suspeitas com um indivíduo de nome Guilherme Cianci Reck por policiais militares que atendiam outra ocorrência no local. Ao notar a aproximação policial, o réu se assustou e seguiu para um bar, mas foi detido pelos policiais.

Consta ainda, que ao procederem à abordagem, os policiais encontraram dentro da mochila de Alysson, além de uma grande porção de maconha, uma caderneta com anotações de valores e nomes típicas de tráfico de drogas.

Em 1º de fevereiro de 2017, visando à celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa do acusado foi convertido o rito procedimental em ordinário e foi recebida a denúncia (fls.100/101).

O acusado ofereceu resposta à acusação por escrito (fls. 130), que não teve o condão de ensejar a sua absolvição sumária (fls. 131).

Em instrução, foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o acusado interrogado (mídia digital).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, pugnando a acusação pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição e teses subsidiárias.

É o relatório.**Fundamento e decido.**

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), pelo laudo de constatação (fls. 14), pelo laudo pericial (fls. 119/121 e 132/135), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial, além da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o laudo pericial encartado apontou que a substância, que teria sido encontrada em poder do acusado, apresentou resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância relacionada na Lista F2 (lista de substâncias psicotrópica de uso proscrito no Brasil).

Quanto à autoria, os elementos colacionados aos autos não deixam dúvida de que o réu foi preso em flagrante delito trazendo consigo a substância apreendida.

Na delegacia o réu relatou que com parte do valor que recebeu do décimo terceiro foi até o vale do Anhangabaú e comprou 800 gramas de maconha por R\$ 600,00. Em seguida, quando retornava para sua casa encontrou seu amigo Guilherme, que estava indo pegar uma marmita no bar. Foi com o amigo até o bar e que, neste momento, os policiais chegaram. Informou aos policiais que fuma de quatro a mais cigarros de maconha por dia e que resolveu comprar em quantidade para poder ficar uns três meses com a droga, que ia viajar e levar parte da droga para fumar. Por fim, relatou que encontrou um fornecedor que fica embaixo do Vale do Anhangabaú e combinou de se encontrar com o mesmo na data dos fatos para comprar uma porção grande.

A negativa do acusado, entretanto, foi infirmada pelos depoimentos das testemunhas dos policiais militares.

O policial militar Rodrigo de Carlis relatou que (audiência


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

20/04/2017) na data dos fatos estava atendendo outra ocorrência, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, quando avistou dois rapazes parados na porta de um bar que se assustaram ao perceberem a presença da viatura policial e viu o acusado entrar correndo neste bar, enquanto o outro rapaz permaneceu na via pública. Dessa forma, abordou o acusado e chamaram o outro indivíduo que estava fora do bar. O acusado portava uma mochila com uma grande quantidade de erva, que se parecia com maconha. Relata que além da droga, encontraram uma caderneta pequena com diversas anotações contendo valores e nomes. O outro indivíduo informou que estava no bar para comprar marmita, que conhece o acusado do bairro onde mora e que se encontraram por acaso na rua e foram comprar marmita juntos. Se recorda que o acusado estava com uma camiseta preta no dia.

No mesmo sentido foi o depoimento do **policial militar Misael Alves Souza Cruz** (audiência 27/04/2017) que, na data dos fatos, estava atendendo outra ocorrência, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, quando avistou dois rapazes parados na porta de um comércio que se assustaram ao perceberem a presença da viatura policial e viu o acusado entrar correndo em um bar, enquanto o outro rapaz permaneceu na via pública. Dessa forma, abordou o acusado e chamaram o outro indivíduo que estava fora do bar. O acusado portava uma mochila com uma grande quantidade de erva, que se parecia com maconha mais ou menos 01 quilo. O réu disse que havia comprado a droga não falou para qual finalidade. Antes dos fatos nunca havia visto o réu. O comércio era um bar. O outro rapaz também foi abordado porque estavam juntos e ao virem os policiais se desvencilharam.

A testemunha de defesa David Gomes pereira disse que não presenciou os fatos e soube pelo pai do réu. O conhece desde infância. Diz que o réu lhe disse que usava maconha, às vezes para dormir. Pelo que sabe o réu não usava outras drogas. Nunca o viu fazendo uso de drogas. Já trabalharam e estudaram juntos. Que o réu é bem caseiro, gosta de ficar em casa. O pai do réu e madrasta sabiam que o réu fazia uso de maconha. Que o réu era um bom profissional em seu trabalho. É cozinheiro e masseiro. No restaurante Fasano era bem visto. Que o réu vendia roupas e o ajudava fazendo compras no centro da cidade. Nunca ouviu outras pessoas falando ser o réu usuário de drogas. O réu fazia anotações de pessoas que deviam quanto a venda de roupas e também sua receitas de gastronomia. O réu se destacava em cursos de gastronomia. Nunca o viu fumar cigarro ou drogas. O salário dele era menos de R\$ 1.500,00.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****4ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Elidone Gomes Oliveira narrou que não estava presente e soube da prisão por um telefonema no restaurante Fasano onde trabalharam juntos. Trabalharam uns dois anos juntos. Nunca viu o réu fumar nem mesmo cigarro. Não sabe dizer se o réu usuário de drogas. Nunca ouviu comentários. Tinha boa fama no restaurante. Todos os cozinheiros tem uma caderneta. O réu vendia roupas e já comprou roupas dele. O réu marcava na caderneta as receitas e quem devia a ele sobre as vendas de roupas.

Em juízo, o réu confessou a posse da maconha mas alegou ser para seu uso. O caderno de anotações é de receitas do restaurante. Tem 21 anos. Não tem tatuagem. Antes dos fatos nunca havia visto os policiais. Estava com grande quantidade porque iria viajar. Mora com os pais. Ganhava R\$ 1.600,00. Pagou quase R\$ 1.000,00. Vendendo roupas ganhava em torno de R\$ 3.000,00. O pai sabia de seu vício. Fumava no banheiro por conta do irmão menor e as vezes fora de casa. Já comprou umas três vezes grande quantidade de drogas. Comprava em média 03 vezes ao ano. Nunca fumou no local de trabalho. Poucas pessoas sabiam de seu vício.

A coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontram-se aptas a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Quanto à finalidade, as circunstâncias concretas que envolveram a prisão do réu em flagrante permitem a conclusão de que ele exercia efetivamente o tráfico no local descrito na denúncia. Destaque-se, inicialmente, a quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado – 01 porção de maconha, com peso líquido aproximado de 842,4g, cuja origem ilícita restou comprovada.

Ademais, conforme os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares, a prisão foi precedida de observação do comportamento do acusado, tendo sido afirmado categoricamente por ambas as testemunhas que encontraram drogas em seu poder, uma caderneta com nomes e valores, além da tentativa de fuga do acusado quando dele se aproximavam, evidenciando situação de efetivo tráfico de drogas.

As testemunhas de defesa nada trouxeram para afastar toda a prova acusatória produzidas. O fato de ser o mesmo bom profissional e por vezes usar maconha para dormir, não afasta em hipótese alguma a prática do crime em questão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal, em primeira fase de fixação da sanção, fixo a pena em **05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.**

Na segunda fase do cálculo, nada há de ser considerado.

Na terceira fase do cálculo, considerando-se que o acusado é primário, sem antecedentes criminais, e sem evidências nos autos de que se dedique a atividades criminosas, resta aplicar o benefício previsto no art. 33, §4º, reduzindo-se a pena na fração de 2/3, passando-a, portanto, para **01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa**, pena essa que será definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Dada a natureza do crime, equiparado constitucionalmente aos hediondos, e a quantidade de pena aplicada, bem como considerada a disseminação do tráfico neste País pela leniência das leis e das Autoridades, e sendo necessário o efetivo combate a tão grave conduta, pelo alastramento do vício e destruição de famílias e vidas desde tenra idade, entendo que o único regime adequado e suficiente para início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal, é o **semi-aberto**. E, pelos mesmos fundamentos, entendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por meras restritivas de direitos, incompatíveis com crime dessa natureza, ante sua hediondez, bem como insuficientes para o necessário combate ao comércio ilícito de drogas, que mais e mais assola a sociedade disseminando o vício. Inviável, igualmente, a aplicação do *sursis*.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido inicial e o faço para **CONDENAR** o réu **ALYSSON MARQUES DUTRA**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da lei 11.343/06, à pena de **01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa**, em regime inicial **SEMI-ABERTO**, esse no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando-se que não consta dos autos ter o réu situação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

financeira a autorizar a exacerbação da pena de multa, será calculada pelo valor unitário mínimo, conforme artigo 43 da Lei nº 11.343/06.

Encontrando-se o acusado preso no curso do processo, não se justificando sua soltura agora que condenado, estando agora ainda mais fortalecidos os fundamentos da decretação da prisão preventiva, e dada a natureza do delito pelo qual condenado, deixo de conceder-lhe o recurso em liberdade.

Condeno, ainda, o réu, ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a cem UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, §9º, letra “a”, da Lei nº 11.343/06, ressalvada a hipótese prevista no artigo 2º da Lei nº 1.060/50.

Recomenda-se no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como expeça-se Guia de Recolhimento provisória.

E, com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como expeça-se Guia definitiva.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06 declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em poder do réu, por relacionada à traficância.

Publicada em audiência, saindo todos intimados, registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 01 de agosto de 2017.

Cristina Escher

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**